

UGEL-Tocache

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



Resolución Directoral N° 000698

Tocache 20 FEB 2019

Visto los documentos adjuntos;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Jefatural N° 00879, de fecha de noviembre del 2018, se resuelve: Autorizar Apertura de la Cuenta Corriente de los Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales de la Institución Educativa N° 0413, distrito y provincia de Tocache, designando a los Responsables del Manejo de la cuenta,

Que, con expediente N° 02186973, de fecha 11 de enero del 2019, el Director de la Institución Educativa N° 0413 con Oficio N° 013-2019/IEPSM N° 0413-D/T, solicita corrección de resolución de reconocimiento del Comité de Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales, con el fin de poder realizar gestiones institucionales,

Que, con Nota de Coordinación N° 010-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/EAA-I, de fecha 15 de enero del 2019, la Especialista Administrativo, solicita opinión legal sobre la petición de la institución educativa N° 0413,

Que, con Opinión Legal N° 011-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303/AJ, de fecha 06 de febrero del 2019, el Asesor Jurídico de la Sede, opina que declare nulo la R.J N° 00879-2018 y se emita nueva resolución del Comité de Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales, con el fin de poder realizar gestiones institucionales, en el BBVA Continental, de la institución educativa N° 0413, distrito de provincia de Tocache. En atención a lo indicado en el artículo 11° de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, que precisa sobre la instancia competente para declarar la nulidad del acto administrativo, que en su numeral 11.2 a la letra precisa "La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (...). Es decir dentro de la Entidad corresponde emitir el acto resolutorio declarando la nulidad de la R.J N° 879-2018, al titular de la entidad-Director de la UGEL-Tocache,

Que con Nota de Coordinación N° 033-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/UGA, de fecha 12 de febrero del 2019, la Especialista Administrativo I, remite al Director de la UGEL-Tocache, Opinión Legal N° 011-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303/AJ, a fin de que su despacho según sus funciones y atribuciones de cumplimiento a la recomendado,

Que, con Memorando N° 041-2019-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 14 de febrero del 2019, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local-Tocache, autoriza proyectar resolución DECLARANDO NULIDAD de la Resolución Jefatural N° 00879, de fecha 06 de noviembre del 2018,

De conformidad con D.L. N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, Ley N° 27744, Ley de Procedimiento de Administrativo General,



000698

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución Jefatural N° 00879, de fecha 06 de noviembre del 2018, en atención a la Opinión Legal N° 011-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303/AJ



Regístrese y Comuníquese,

FELIX RUBEN SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

FRSC/DUGEL
EFAJO
LJA/EA-I
Malu/TA

